

개 선 요 구

1. 제 목 : 보훈요양원 운영규정에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○지원실(□□□□부)

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 국가보훈처와의 위·수탁 협약에 따라 6개 보훈요양원을 관리·운영하고 있고, 보훈요양원에서는 치매 중풍 등으로 거동이 불편한 노인이나 노인성 질환을 가진 국가유공자·유족에게 일상생활 지원서비스를 제공하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「보훈요양원 관리운영 위·수탁 협약서」에 따르면 보훈공단은 보훈요양원의 설치목적에 달성할 수 있도록 사업을 성실하게 수행하여야 하며 입소자의 보호와 복지증진에 기여하도록 명시하고 있습니다.

그리고 공단 「직제규정시행세칙」에서는 보훈요양원 사업을 □□□□부에서 총괄하고 복지사업 관계법령 개정 적용, 복지사업 업무기준 표준화, 장기요양기관 평가지원, 복지서비스 운영체계 개선 등에 관한 업무를 수행하도록 정하고 있습니다.

따라서 □□□□부는 입소자의 복지증진과 성실한 사업수행을 위하여 「노인복지법」, 「노인장기요양보험법」, 「사회복지사업법」 등 관계법령의 개정사항을 공단 규정에 반영·현행화하여 6개 보훈요양원이 동일한 기준으로 적법하게 운영될 수 있도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공단 「보훈요양원운영규정」 개정 이력을 살펴본 결과, [표 1]과 같이

2017년부터 현재까지 3차례의 일부개정이 이루어졌으나, [표 2]의 요양원 운영에 영향을 주는 노인장기요양기관평가, 건보공단 현지조사, 고객 민원, 코로나19 등과 연관되거나, 관계법령·기준·고시 등과 정합성이 떨어지는 규정 조항을 아직까지 정비하지 않은 사실이 있습니다.

[표 1] 보훈요양원 운영규정 일부개정 현황

개정일자	내용
2017. 1. 4	• 보훈요양원 입소대상자 변경, 위원회 통합 일원화, 촉탁의 운영개선, 개인정보 수집주체 변경
2018. 6. 5	• 의료급여수급권자 및 감경대상자의 본인일부부담금 감경을 변경
2019. 8.30	• 요양원 입소자의 주민등록상 주소지 이전 제한 규정 삭제

[표 2] 보훈요양원 운영규정 개정 시급 사항

내용	관련조항	시급성
• 입소자 퇴소유예제도	제22조의2	퇴소유예 비용 (비급여) 입소자 부담의 민원 소지
• 입소 우선 순위, 입소비율	제17조	입소대기자 및 입소보류자 관리 기준 및 입소 문의 민원
• 입소자 감염예방 격리	제30조	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률과 연계한 근거마련
• 주간보호센터 운영규정	제1조	장기요양기관평가 관련 주간보호 운영규정 미비 지적

□□□□부는 2020년 4월 보훈요양원의 의견을 수렴·검토하여 운영규정 전부개정 초안을 마련하였으나, 국가보훈처 승인절차를 거치지 못해 감사일 현재까지 규정개정이 지연되고 있고, 그 결과 보훈요양원은 민원 발생 소지를 근본적으로 해결하지 못한 채 불안정하게 노인요양서비스를 제공하고 있습니다.

4. 관계기관 의견

□□□□부는 감사결과를 수용하며, 국가보훈처 승인절차를 거쳐 조속히 감사 처분결과를 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 사업이사는

- 보훈요양원 운영규정 개정에 관하여 관리를 철저히 하고, 조속히 보훈요양원 운영규정 개정이 시행될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (개선)